

Slovo dar v nás obvykle vyvolává příjemné pocity – dostáváme něco zdarma, z dobré vůle. I darování má však svá právní pravidla, protože se jedná o právní vztah mezi dvěma stranami – dárce a obdarovaným. Aby se předešlo nedorozuměním, je darovací smlouva upravena občanským zákoníkem.

Co je darovací smlouva?

Darovací smlouva zavazuje dárce, že bezplatně převede vlastnické právo k určité věci na obdarovaného, obdarovaný s tímto převodem souhlasí, ale není povinen poskytnout žádnou protihodnotu. Jinými slovy – jde o bezúplatný právní akt, který je platný jen tehdy, pokud jej přijme i obdarovaný.

Základní náležitosti darování

- **Dárce může darovat jakoukoliv věc – dokonce i celý svůj majetek.**
- **Pokud je darována věc zapsaná ve veřejné seznamu (např. nemovitost evidovaná v katastru), musí být darovací smlouva písemnou formou.**
- **Písemná forma je nutná i tehdy, pokud není dar předán hned při projevu vůle darovat a přijmout.**

O dar z právního hlediska se nejedná vždy, ne každé předání věci je darování v právním smyslu.

Darování není:

- **běžná společenská služba** (např. květiny k narozeninám, zaplacení večeře), **pokud z chování stran nevyplývá, že chtějí uzavřít právní závazek,**
- **předání věci bez souhlasu obdarovaného** – dar musí být přijat, jinak smlouva nevzniká,
- **darování „pro případ smrti“** – výrok typu „Až umřu, tyhle hodiny budou tvoje“ je odkaz, ne dar.

Darování pro případ smrti

Jde o specifickou situaci, kdy chce dárce převést majetek až po své smrti. V takovém případě se nejedná o klasické darování, ale o odkaz podle pravidel dědického práva, rozdíl je v tom, že odkaz lze odvolat, zatímco darování pro případ smrti odvolatelné není.

Příklad: Zůstavitel chce ocenit sousedku a přítele, kteří mu byli nablízku. Nejsou dědici, ale stanoví je jako odkazovníky – sousedka dostane jídelní servis, přítel knihy. Odkaz umožní hladké předání majetku mimo dědické řízení, a zároveň je osvobodí od povinnosti podílet se na hrazení dluhů zůstavitele.

Odvolání daru

Zákon dává dárce možnost dar **za určitých okolností odvolat**, i když byl již darovaný majetek předán.

1. Odvolání daru pro hrubý nevděk

Dárce může dar odvolat, pokud se obdarovaný vůči němu zachoval **hrubě nevděčně**.

- Např. obdarovaný dárce **urazí, poškodí, zanedbává**, nebo se chová **fyzicky či psychicky agresivně**.
- **Lhůta pro odvolání** daru z tohoto důvodu je **1 rok** od chvíle, kdy se dárce o nevděku dozví.
- **Nový občanský zákoník (NOZ)** upravuje i možnost, aby dar odvolali **dědici dárce**, např. v případě, kdy byl dárce obdarovaným zavražděn.

2. Odvolání daru pro nezaviněné upadnutí do nouze

Dárce má právo dar odvolat, pokud po darování:

- **nezaviněně upadne do nouze**, např. kvůli nemoci, ztrátě zaměstnání apod.,
- a **ne** **á prostředky na nutnou výživu svou nebo osob, ke který** **á vyživovací povinnost** (např. děti, manželku).

Toto právo je **osobní, zaniká s** **rtí dárce**, ale pokud bylo odvolání zahájeno, mohou v tom pokračovat i osoby, vůči nimž měl dárce vyživovací povinnost.

Shrnutí základních pravidel darování

Otázka	Pravidlo
Je dar bezplatný?	Ano, dárce nedostává žádnou protihodnotu.
Musí obdarovaný dar přijmout?	Ano, bez souhlasu dar nevzniká.
Kdy je nutná písemná forma?	U nemovitostí a když není dar ihned předán.
Lze dar odvolat?	Ano – pro hrubý nevděk nebo pro upadnutí do nouze.
Lze darovat věc po smrti?	Ne – v takovém případě jde o odkaz, ne o dar.

Kontrolní otázky

1. Jaké jsou základní náležitosti darovací smlouvy podle občanského zákoníku?
2. V jakých případech může být darovací smlouva písemnou formou?
3. Co se rozumí „darování“ pro případ smrti a jaký je rozdíl oproti odkazu?
4. Za jakých okolností může dárce dar odvolat?
5. Proč není považována běžná společenská služba (např. květiny k narozeninám) za právní dar?

Naposledy změněno: úterý, 12. srpna 2025, 11:25

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.